



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1760-2025

Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 231, reclama don Rafael Andrés González Camus, candidato a Alcalde por Valparaíso, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N° G3107 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura y desestimó la solicitud de reembolso;

2°) Que, en lo pertinente a la reclamación, la resolución impugnada mantuvo dos observaciones:

a) Observación N°1: Se constató un aporte propio en efectivo por \$7.559.509 que no fue canalizado mediante el sistema de recepción de aportes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°19.884;

b) Observación N°6: Se declaró un gasto por \$59.999.999 por servicios de campaña digital del proveedor Blue Digital Servicios de Marketing S.A., según factura N°3683, que no fue informado al Servicio Electoral en la oportunidad prevista en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

3°) Que el reclamante solicita que se tenga por aprobada la cuenta sin observaciones o, en subsidio, se tenga por aprobada con observaciones, autorizando, en ambos casos el reembolso solicitado.

El reclamante sostiene que las omisiones son formales, por lo que el rechazo de la cuenta resulta desproporcionado;

4°) Que de la revisión de los antecedentes, este Tribunal advierte que la documentación aportada por la candidatura es insuficiente para desvirtuar lo resuelto por el Servicio Electoral

En relación con la observación N°1, aun cuando la candidatura justificó la fuente de financiamiento del aporte realizado, no se hace cargo de la omisión del sistema de recepción de aportes. El artículo 19 de la Ley N°19.884 establece en su inciso primero que todos los aportes a la campaña electoral deben efectuarse únicamente a través de este mecanismo, sin que se haya acreditado en la especie alguna circunstancia que autorice a la omisión de esta obligación legal.

Acerca de la observación N°6, dada la naturaleza del





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1760-2025

gasto, consistente en publicidad y estrategia digital, se trata de un servicio que se enmarca en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884, por lo que debió informarse previo al día de la elección, sin que dicho anuncio hubiere tenido lugar respecto a este gasto, según consta del informe acompañado a fojas 13. La consecuencia para la omisión de esta obligación está prevista en el artículo 47 inciso 5 del mismo texto legal y consiste, precisamente, en el rechazo del gasto, por lo que la decisión del Servicio Electoral se ajusta a la legalidad; y

5°) Que, las inconsistencias detectadas en la cuenta general de ingresos y gastos de la candidatura son de tal entidad que permiten configurar la causal de rechazo por omisiones graves previstas en el artículo 50 de la Ley N°19.884, por lo que corresponde rechazar la reclamación.

Acerca de la solicitud de reembolso, debe ser igualmente desestimada, atendido que el rechazo de la cuenta electoral obsta a la procedencia del reembolso, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 231, por don Rafael Andrés González Camus, candidato a Alcalde por Valparaíso, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N° G3107 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1760-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°1760-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 18 de agosto de 2026.



FA74CA8B-1497-475A-92D2-6B0F198B1864

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.